

מסורת הש"ס

א) [שבת קטנ. וט"ז], ב) [תמורה כז: ובשזעות מז. אמר הכי ר"ה ברי דר"י לרב ספאל, א] ז"ל ה"מ וכן איתא ברי"ף והל"ש"ג, ד) ערכין ז: ה) [תוספ' פ"ד ה"ה], ו) [שם], ו) ובערך פי' בעין טרידת דעת בעלמא, ח) [ע"ב, ט] עין ספ"ח דכלאים, י) רש"א מ"ן, יא) ונשי' מוס' סנהדרין כט: ד"ה מר ומוס' שזעות מל. ד"ה ולמר ומוס' חולין עו: ד"ה מר ומוס' כחונות פז: ד"ה והוא וף לא. ד"ה אלמנא],



תורה אור השלם

- זרד ר'שעים מרחם תינו מבפסן דב"ר קוב: תהלים כז ד
- לב יודע מת נפשו ובשקתו לא יתערב משלי יד י



לעזי רש"י

אישטורדישו"ך.
עלפין, הלם, מבוכה.



מוסף רש"י

ספק נפשות. דני נפשות, דהא והללו העדה כמינ (כתובות סו. ב"ק מז: סנהדרין עט.).



תוס' ישנים

הו"ה אמר צריך ב"י, ובגון שירא להיות מסוקן, דאס לא ק אין מאכילין אותו, ולא דמי להיתא דכריס לגר שחבירתה מלקת לה את הגר ומוקמין לה כפי' תהלים כז, [שבת קמב, ב] בסומא, ומשמע שדלקין לה כסמס ואפילו אינה פיקוח נפש. וועל דלת דלקמן אמרינן שזכר דלת ומז"לא, איכא גמי פיקוח נפש לחיותן, אכל בהאכל[תן] חולה בעינן שאמרו או הוא או בקיאיין שריין מחמת שדואה (מכנה) [סנהד] סן יכבד עליו חוליו. ויש ספרים שכתוב בן דהא מלתיה דר' ינאי שפיטא ספק נפשות להקל, מהו דמימא האי דקאמר חולה אגב (אימיה) [ביעמיה] וכן (אמרי' קריבין אט) [ואמרה כריסה ארין מתחללין עליה השבת, כוליה מיירי דמתחמת דאגת סכנה אומר קן. מ"ר. וגם נראה לי לדבדבוס ידועים כגון נמאון יש הרבה (דברים) שבקיאין כקן וכיוצא בו, ואין נראה דרופא ובקי כקן בעינן. מר בר רב

וזרו רשעים מרחם. נעשו זרים ונתנכרו לאזניהם שזמסים:

פירי, להפקיע שערים ותניא (ב"ב דף 5:): אין אולרין פירות בארץ ישראל וכל דבר שהוא חי נפש לפי שמפקיעין את השערים:

חונבא, שטות אשטורדישו"ן ו' מחמת חוליו: **על פי בקיאיין**. מרי ע"פ בקי לא וע"פ עצמו לא תיובתא דר' ינאי בתרוייהו: **הכא במאי עסקינן**. דאמר חולה לא צריך ואשמועינן מתני' דשומעין לרופאין: **וניספו ליה על פי בקי**. דהא בלחד נמי אמר ר' ינאי דשומעין לרופא: **ואע"ג דאמר רב ספרא**. דהא דאמור רבנן מרי כמאה ומאה כמרי לענין עדות הוא דאמור אכל לענין אומדנא במר דעות אזלינן אשמעי' במתני' דכי אמרינן זיל במר דעות באומדנא דממונא כגון כשומא ששמין לבעל חוז אכל באומדנא דחולה אף על גב דרובא אמרי לא צריך כיון דאיכא מרי דאמרי צריך ספק נפשות להקל: **מכלל דרישא דאמר צריך**. ואפ"ה קמני מתני' ע"פ בקיאיין אין ע"פ עצמו לא: **במה דברים אמורים**. דמאכילין אותו ע"פ בקיאיין כלומר דבעינן דקיאיין צריך אמרי בקיאיין צריך מאכילין אותו אכל אמר צריך אני אס אין סם בקיאיין מרי דאמרי לא צריך אלא חד מאכילין אותו ע"פ עצמו כר' ינאי דאמר שומעין לחולה: **מר בר רב אשי אמר**. הן סיפא לא תפרש הכי דמשמע דהיכא דאמר צריך אני ואיכא מרי דאמרי לא צריך לא צייטין ליה הא לא אמרי' דהיכא דאמר צריך אני ואפי' איכא מהא דאמרי לא צריך צייטין ליה מנאי טעמא לב יודע מרת נפשו: **הכי גר' סנ אס אין סם בקיאיין מאכילין אותו על פי עצמו טעמא דליכא בקיאיין הא איכא בקיאיין לא ה"ק בר"א דאמר לא צריך אני אבל אמר צריך אני שם בקיאיין אותו ע"פ עצמו שנאמר לב יודע מרת נפשו: **ב"תנ"י** ו'מי שאחוזו בולמוס מאכילין אותו אפי' דברים ממאים עד שיאורו עיניו מי שנשכו כלב שומא אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו ור' מתאי בן חרש מתיר ועוד אמר ר' מתאי בן חרש החושש בגרונו מטילין לו סם בתוך פיו בשבת ו'מפני שהוא ספק נפשות וכל ספק נפשות דוחה את השבת ו'מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי ספק מת ספק כותי ספק ישראל מפקחין עליו את הגל מצאוהו חי מפקחין ואם מת יניחוהו: **ג"ב** ו'ת"ר ו'מניין היו יודעין שהאירו עיניו משיבחי' בין טוב לרע אמר אביי ובטעמא ת"ר ו'מי שאחוזו בולמוס ו'מאכילין אותו הקל הקל טבול ונבילה מאכילין אותו נבילה טבול ושביעית שביעית טבל ותרומה תנאי היא דתנאי ומאכילין אותו טבל ואין מאכילין אותו תרומה בן תימא אומר תרומה ולא טבל אמר רבה ו'היכא דאפשר בחולין דכולי עלמא לא פליגי דמתקנינן ליה ומספינן ליה כי פליגי בדלא אפשר בחולין מר סבר טבל חמור ומר סבר תרומה חמורה מר סבר טבל חמור אבל תרומה חזיא לכהן ומר סבר תרומה חמורה אבל טבל אפשר לתקוניה**

חרש מסיר. קסבר רפואה גמורה היא: **ג"ב** ו'אמר אביי ונעטמא. משיודע להבחין בין טעם תבשיל יפה לטעם תבשיל רע: **מאכילין אותו הקל הקל**. אס אין לנו דברים מותרים כדי לרכו ויש לפנינו מיני איסורין מאכילין אותו הקל הקל שזהס: **עצל ושזיעים מאכילין אותו שזיעים**. לאחר זמן הביעור שהטבל במיתה בידי שמים והשזיעים צעשה: **בדאפשר בחולין**. שיש די בחולין של טבל זה להאכילו לאחר שתינטל תרומתו: **דכוילי עלמא לא פליגי דמסקינן ליה ומספינן ליה**. חולין ואין מאכילין אותו לא טבל ולא תרומה: **כי פליגי דלא אפשר בחולין**. אלא אס כן אוכל את כולו וקאמר מאכילין אותו הטבל כמות שהוא ולא יפרישו ממנו תרומתו להאכילו לעצמה וחולין לעצמן וכן תימא אומר מוטב שיפרישו תרומתו ויאכילוהו כל אחד לעצמו ולא יאכילוהו טבל כמות שהוא: **מר סבר עצל חמור**. שאפי' לכהנים אינו ראוי: **ומר סבר תרומה חמורה**. שאין לה היתר אכל טבל אפשר דמתקן להו וחולין יהו ראוין לכל אדם:

חרש מסיר. קסבר רפואה גמורה היא: **ג"ב** ו'אמר אביי ונעטמא. משיודע להבחין בין טעם תבשיל יפה לטעם תבשיל רע: **מאכילין אותו הקל הקל**. אס אין לנו דברים מותרים כדי לרכו ויש לפנינו מיני איסורין מאכילין אותו הקל הקל שזהס: **עצל ושזיעים מאכילין אותו שזיעים**. לאחר זמן הביעור שהטבל במיתה בידי שמים והשזיעים צעשה: **בדאפשר בחולין**. שיש די בחולין של טבל זה להאכילו לאחר שתינטל תרומתו: **דכוילי עלמא לא פליגי דמסקינן ליה ומספינן ליה**. חולין ואין מאכילין אותו לא טבל ולא תרומה: **כי פליגי דלא אפשר בחולין**. אלא אס כן אוכל את כולו וקאמר מאכילין אותו הטבל כמות שהוא ולא יפרישו ממנו תרומתו להאכילו לעצמה וחולין לעצמן וכן תימא אומר מוטב שיפרישו תרומתו ויאכילוהו כל אחד לעצמו ולא יאכילוהו טבל כמות שהוא: **מר סבר עצל חמור**. שאפי' לכהנים אינו ראוי: **ומר סבר תרומה חמורה**. שאין לה היתר אכל טבל אפשר דמתקן להו וחולין יהו ראוין לכל אדם:

יום הכיפורים פרק שמיני יומא

פג.

הא מדקתני סיפא אם אין שם בקיאיין מאכיליין אותו ע"פ עצמו מבבל דרישא דאמר צריך. והכי קאמר כל כמה דמצינו לאהדורי אבקיאין מהדרינן ולא סמכי' אכולה גופיה אלא היכא דליכא בקיאין כלל וכ"ש היכא דרופא בקי אומר אינו צריך וחולה אומר צריך דלא סמכינן עליה להכמיש הבקי:

מר בר רב אשי אמר כל היכא דאמר צריך אני. פלוגמא דרצוותא הוא אי הלכתא כמר בר רב אשי אי לא כסדר תנאים ואמוראים כתב הלכתא כמר בר רב אשי ככולי הש"ס לבר ממייך שזועה ואודיתא מיפך שזועה כפרק שזועת הדיינין (שזעות דף מא). ואודיתא כסוף פרק זה צורר (סנהדרין דף כט:): ור"ח כתב דהלכתא כוותיה ככוליה הש"ס בר ממייך שזועה וחיזורי חזורי גזי זומת הגידין שיליה פרק צהמה המקשה (חולין דף עו:): וסימניך הפך לנן ורב האי ורבינו גרשום ז"ל פסקו הלכתא כוותיה ו' (בר) כמייפך שזועה ואודיתא וכולי הש"ס לא"ס:

הכי לענין עדות אבל לענין אומדנא בתר דעות אזלינן ו'וה"מ לענין אומדנא דממונא ו'אבל הכא ספק נפשות הוא והא מדקתני סיפא ואם אין שם בקיאיין מאכילין אותו על פי עצמו מכלל דרישא דאמר צריך חסורי מיחסרא והכי קתני בר"א דאמר לא צריך אני אבל אמר צריך אני אין שם בקיאיין מרי אלא חד דאמר לא צריך מאכילין אותו על פי עצמו מר בר רב אשי אמר וכל היכא דאמר צריך אני אפי' איכא מאה דאמרי לא צריך לרדייה שומעינן שנאמר לב יודע מרת נפשו תנן אם אין שם בקיאיין מאכילין אותו ע"פ עצמו טעמא דליכא בקיאיין הא איכא בקיאיין לא ה"ק בר"א דאמר לא צריך אני אבל אמר צריך אני שם בקיאיין אותו ע"פ עצמו שנאמר לב יודע מרת נפשו: **ב"תנ"י** ו'מי שאחוזו בולמוס מאכילין אותו אפי' דברים ממאים עד שיאורו עיניו מי שנשכו כלב שומא אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו ור' מתאי בן חרש מתיר ועוד אמר ר' מתאי בן חרש החושש בגרונו מטילין לו סם בתוך פיו בשבת ו'מפני שהוא ספק נפשות וכל ספק נפשות דוחה את השבת ו'מי שנפלה עליו מפולת ספק הוא שם ספק אינו שם ספק חי ספק מת ספק כותי ספק ישראל מפקחין עליו את הגל מצאוהו חי מפקחין ואם מת יניחוהו: **ג"ב** ו'ת"ר ו'מניין היו יודעין שהאירו עיניו משיבחי' בין טוב לרע אמר אביי ובטעמא ת"ר ו'מי שאחוזו בולמוס ו'מאכילין אותו הקל הקל טבול ונבילה מאכילין אותו נבילה טבול ושביעית שביעית טבל ותרומה תנאי היא דתנאי ומאכילין אותו טבל ואין מאכילין אותו תרומה בן תימא אומר תרומה ולא טבל אמר רבה ו'היכא דאפשר בחולין דכולי עלמא לא פליגי דמתקנינן ליה ומספינן ליה כי פליגי בדלא אפשר בחולין מר סבר טבל חמור ומר סבר תרומה חמורה מר סבר טבל חמור אבל תרומה חזיא לכהן ומר סבר תרומה חמורה אבל טבל אפשר לתקוניה

חרש מסיר. קסבר רפואה גמורה היא: **ג"ב** ו'אמר אביי ונעטמא. משיודע להבחין בין טעם תבשיל יפה לטעם תבשיל רע: **מאכילין אותו הקל הקל**. אס אין לנו דברים מותרים כדי לרכו ויש לפנינו מיני איסורין מאכילין אותו הקל הקל שזהס: **עצל ושזיעים מאכילין אותו שזיעים**. לאחר זמן הביעור שהטבל במיתה בידי שמים והשזיעים צעשה: **בדאפשר בחולין**. שיש די בחולין של טבל זה להאכילו לאחר שתינטל תרומתו: **דכוילי עלמא לא פליגי דמסקינן ליה ומספינן ליה**. חולין ואין מאכילין אותו לא טבל ולא תרומה: **כי פליגי דלא אפשר בחולין**. אלא אס כן אוכל את כולו וקאמר מאכילין אותו הטבל כמות שהוא ולא יפרישו ממנו תרומתו להאכילו לעצמה וחולין לעצמן וכן תימא אומר מוטב שיפרישו תרומתו ויאכילוהו כל אחד לעצמו ולא יאכילוהו טבל כמות שהוא: **מר סבר עצל חמור**. שאפי' לכהנים אינו ראוי: **ומר סבר תרומה חמורה**. שאין לה היתר אכל טבל אפשר דמתקן להו וחולין יהו ראוין לכל אדם:

נבלה, טבל ושביעית שביעית, טבל ותרומה תנאי היא דתנאי מאכילין אותו טבל ולא תרומה, בן תימא אומר תרומה ולא טבל, ואוקימנא כי פליגי בדלא איפשר לתקוני, אבל בדאיפשר לתקוני כולי עלמא מתקנין וספינין ליה.

עין משפט ור מוצה

ס ה א מיי פ"ב מהלכות שביעת עשור הלכה ח סמג לאון סט טוש"ע אר"ח סי' מרח סעיף א:

ס ב טוש"ע שם סעיף ג: ס ג שם סעיף ד: ס ד שם סעיף א: ס ה מיי פ"ד מהל' מלכות אסורות הל' טז ופ"ב מהל' שביעת עשור הל' ט סמג לאון סט טוש"ע אר"ח סי' מרח סעיף ט:

ע ו מיי פ"ב מהלכות שבת הלכה א סמג לאון סה טוש"ע אר"ח סי' שכת סעיף י:

עא ז מיי שם הל' יח טוש"ע אר"ח סי' שטט סעיף ג:

עב ח מיי פ"ד מהל' מלכות אסורות הל' טז טוש"ע אר"ח סי' מרח סעיף ט:

עג ט י ב ל מיי שם הל"י:



רבינו חננאל

חולה מאכילין אותו על פי בקיין. אין שם בקיין מאכילין אותו על פי עצמו עד שיאמר דיי. א"ר ינאי חולה אמר צריך (חולתה [רופא] אומר אינו צריך מאכילין אותו על פי עצמו. מאי טעמא לב יודע מרת נפשו. רופא אומר צריך חולה אומר אינו צריך שומעין לרופא, מאי טעמא תונבא נקיט ליה וספק נפשות להקל. תנן חולה מאכילין אותו וכו', ואע"ג דאמר רב ספרא תרי כמאה ומאה כתרי הני מילי לענין. עדות, אבל לענין אומדנא בתר דעות אזלינן, הני מילי לממונא אבל הכא ספק נפשות להקל. מר בר רב אשי אמר כל היכא דאמר חולה צריך אני, אפי' ק' אומרים אין צריך, לחולה שומעין כדכתיב לב יודע מרת נפשו. ומקשה ליה ממתני' דקתני מאכילין אותו על פי בקיין. מתריץ הכי קתני, כמה דברים אמורים בדלא אמר חולה צריך אני, אבל אם אמר חולה צריך אני, אין שם בקיין, כלומר אין משגיחין לבקיין אלא מאכילין אותו ע"פ עצמו, מאי טעמא לב יודע מרת נפשו. מי שאחוז בולמוס. פי' בולמוס בלשון יוין גרונו של שור. כלומר זה החולה (ואיל) אוכל הרבה כלחוד השור, מאכילין אותו אפי' דבר טמא עד שיאורו עיניו. מנא יודעין שהאירו עיניו, כדי שיכיר בין טוב לרע. אמר אביי ובטעמא. ת"ר מי שאחוז בולמוס מאכילין אותו הקל הקל, טבל ונבלה מאכילין אותו נבלה, [נבלה] ושביעית

נבלה, טבל ושביעית שביעית, טבל ותרומה תנאי היא דתנאי מאכילין אותו טבל ולא תרומה, בן תימא אומר תרומה ולא טבל, ואוקימנא כי פליגי בדלא איפשר לתקוני, אבל בדאיפשר לתקוני כולי עלמא מתקנין וספינין ליה.